

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/3090

הצעת חוק לפיטורין והשעיה של עובד הוראה שנפתח נגדו הליך פלילי בעבירת מין או אלימות חמורה
(תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

תיקון חוק פיקוח על1. בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969¹ –
בתי ספר

(1) בסעיף 18, אחרי סעיף קטן (א2) יבוא :

"(א3) המנהל הכללי רשאי להתלות אישור לפי סעיף 16, אם מתנהל נגד
עובד החינוך הליך פלילי בחשד לביצוע עבירת מין או אלימות חמורה
בקטין או בחסר ישע והוא שוכנע לאחר שקיבל המלצה של קצין
משטרה בדרגת תת ניצב ומעלה, כי יש בהתנהגותו של העובד משום
השפעה מזיקה על תלמידים או קטינים או חומרה מיוחדת." ;

(2) בסעיף 20א, בסעיף קטן (א), במקום המילים "או (א2)" יבוא "(א2) או
(א3)";

(3) בסעיף 20ב, במקום המילים "(א1) ו-(א2)" יבוא "(א1), (א2) ו-(א3)";

(4) בסעיף 20ג, במקום המילים "(א1) ו-(א2)" יבוא "(א1), (א2) ו-(א3)".

2. תיקון חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953², אחרי סעיף 18 יבוא :
ממלכתי

"פיטורין והשעיה 18א. (א) בלי לגרוע מהוראות כל דין, המנהל הכללי
בשל הרשעה או של משרד החינוך רשאי לפטר עובד הוראה
הליך פלילי בעבירת המועסק במוסד חינוך רשמי אם הורשע בעבירת

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180 ; התשע"ח, עמ' 853.
² ס"ח התשי"ג, עמ' 137 ; התשע"ח, עמ' 828.

מין או אלימות

מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע
כמשמעותה בסעיף 18(א) לחוק פיקוח על בתי
ספר.

(ב) המנהל הכללי של משרד החינוך רשאי
להשעות עובד כאמור בסעיף קטן (א), אם מתנהל
נגדו הליך פלילי בעבירת מין או אלימות חמורה
בקטין או בחסר ישע כמשמעותה בסעיף 18(א)
לחוק פיקוח על בתי ספר, אם שוכנע לאחר שקיבל
המלצה של קצין משטרה בדרגת תת ניצב ומעלה,
כי יש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה
על תלמידים או קטינים או חומרה מיוחדת.

3. תיקון חוק שירות
המדינה (משמעת)

בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963³, בסעיף 47(א), האמור בו
יסומן "1" ואחריו יבוא:

"2) נציב השירות ישקול להשעות עובד ממשרתו בשירות המדינה, אם
מתנהל נגדו הליך פלילי בעבירת מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע
אשר עליו הוא אחראי או היה אחראי במסגרת עבודתו, אם שוכנע לאחר
שקיבל המלצה של קצין משטרה בדרגת תת ניצב ומעלה, כי יש בהתנהגותו של
העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים או קטינים או חומרה מיוחדת;
החלטת נציב השירות שלא להשעות עובד, או להפסיק את השעייתו, תינתן
בכתב תוך נימוק החלטתו."

4. תיקון חוק הרשויות
המקומיות
(משמעת)

בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח–1978⁴, אחרי סעיף 20(1)(א)
יבוא:

"1א) ראש רשות מקומית ישקול להשעות את העובד אם מתנהל נגדו הליך
פלילי בעבירת מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע אשר עליו הוא
אחראי או היה אחראי במסגרת עבודתו, אם שוכנע לאחר שקיבל המלצה של
קצין משטרה בדרגת תת ניצב ומעלה, כי יש בהתנהגותו של העובד משום
השפעה מזיקה על תלמידים או קטינים או חומרה מיוחדת; החלטת ראש
הרשות המקומית שלא להשעות עובד, או להפסיק את השעייתו, תינתן בכתב
תוך נימוק החלטתו."

³ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשע"ט, עמ' 230.
⁴ ס"ח התשל"ח, עמ' 153; התשע"ז, עמ' 4.

דברי הסבר

לאחרונה, פורסמו בתקשורת מקרים רבים שבהם עלה חשד להטרדה מינית או לביצוע עבירות מין אחרות של עובד הוראה בתלמידי המוסד החינוכי שבו הוא מועסק. לא ניתן לקבל מצב שבו ילדים נפגעים על ידי מי שהופקד על טיפולם וחינוכם במהלך שעות היום, ואשר אמור היה להקנות להם ערכים ולשמור על ביטחונם ושלומם. אנשי החינוך כשמים כן הם – מחנכים. עליהם להוות דוגמא ומופת של התנהגות ראויה ולתת השראה לתלמידיהם להיות בני אדם טובים יותר. לא מתקבל על הדעת שאדם שלא מכבד את האוטונומיה של זולתו על גופו יהיה זה האמון על חינוך הילדים והנוער במדינת ישראל.

כיום, האפשרות להשעות או להעביר עובד הוראה מתפקידו בשל פתיחה בהליכים פליליים היא סבוכה, מצומצמת, ועשויה להימשך שנים. כתוצאה מכך אירעו מקרים שבהם עובד הוראה נותר בתפקידו, גם בהתקיים חשש לביצוע עבירה ולהתנהגות שיש לה השפעה מזיקה ואף פוגענית על תלמידים, לרבות במקרים שבהם היו עדויות רבות לתקיפה מינית מצד עובד ההוראה. המצב כיום הוא שמי שחשוד או נאשם, אך לא מורשע, יכול לעתים להמשיך לעבוד במוסד חינוך כאחראי על תלמיד, ללא יכולת של המערכת להשעות אותו במהירות. ההסדר המצוי בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים המחייב הצגת אישור משטרה על העדר הרשעות אינו מספק פתרון לבעיה בשלב ניהול ההליכים הפליליים.

לפיכך, מוצע בהצעת החוק לאפשר למנכ"ל משרד החינוך להשעות עובד הוראה גם במקרה שייפתחו נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירות מין או אלימות חמורות, לפי המלצת קצין משטרה ובהתאם לשיקול דעתו, וזאת הן במוסדות חינוך ממלכתיים לפי חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, והן במוסדות לא רשמיים המצויים בפיקוח לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969. בדומה לכך, מוצע לתקן את חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963, ואת חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח–1978, ולקבוע כי נציב שירות המדינה או ראש רשות מקומית, לפי העניין, ישקול את השעייתו של עובד מדינה או עובד רשות מקומית, בהתאמה, גם במקרה שנפתחו נגדו הליכים פליליים כאמור, לפי המלצת קצין משטרה, וכי עליו לנמק בכתב את החלטתו שלא להשעות את העובד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)